

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7281/2539

บริษัท ริชฟิลด์อินเตอร์เนชั่นแนลอินดัส
เทรียล (ประเทศไทย

โจทก์

จำกััด

โจทก์

ธนาคาร แหลม ทอง จำกััด (มหาชน

ผู้ร้อง

บริษัท บุรีวานิช จำกััด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

กรณีที่ผู้ร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 146 แม้ว่าในมาตรานี้ไม่ได้บัญญัติให้ศาลต้องทำการไต่สวนก่อน แต่ก็อยู่ในดุลพินิจของศาลในอันที่จะทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรก่อนมีคำสั่งได้กรณีไม่อาจนำความในบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 296 วรรคสอง มาใช้บังคับได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยทั้งสามเป็นบุคคลล้มละลาย ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการขาย

ทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งเตียงสปริง สวิตช์บอร์ด ของจำเลยที่ 1 ให้แก่บริษัทเจ.เจ.ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 61,500,000 บาท

ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2537 ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ผู้รับจ้างของจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ทรัพย์หมายเลข ก) รวมทั้งเตียงสปริง สวิตช์บอร์ด (ทรัพย์หมายเลข ข) ของจำเลยที่ 1 ไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาในท้องตลาดมาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ขายทอดตลาดคือที่ดินโฉนดเลขที่ 3188, 3189, 3190, 3191, 8557, 8558, 27204 ที่ดินตราจองเลขที่ 7663 และที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 1570 รวม 9 แปลง มีพื้นที่ติดต่อกันเนื้อที่รวม 346.55 ตารางวา มีสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารโรงแรม 7 ชั้น ปลูกครอบทั้งแปลง ราคาประเมินของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขณะยึด 40,601,500 บาท ซึ่งประเมินไว้หลายปีแล้วและมีใช้ราคาประเมินในท้องตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอยู่ในย่านความเจริญใจกลางเมืองหาดใหญ่ มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 86,000,000 บาท การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้ขายทอดตลาดแก่ผู้ซื้อทรัพย์ไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาท้องตลาดมากเป็นการไม่ชอบทำให้ผู้ร้องเสียหายไม่ได้รับชำระหนี้ตามความเป็นจริง ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวและให้ขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายกคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาเสียใหม่ให้ถูกต้อง แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดี

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ตามคำร้องของผู้ร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ในคดีนี้ ร้องคัดค้านการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัย คือ การกระทำหรือ คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการขายทอดตลาดทรัพย์พิพาทของจำเลย ที่ 1 ในคดีนี้เป็นการขายที่ไม่ชอบหรือไม่ ผู้ร้องอ้างว่าราคาประเมินทรัพย์พิพาทขณะ ยึดซึ่งประเมินได้ 40,601,500 บาทนั้นได้ประเมินไว้นานหลายปีแล้วที่ดินที่ขายทอด ตลาดดังกล่าวมีอาคารโรงแรม 7 ชั้น ปลุกอยู่ในย่านความเจริญใจกลางเมือง หาดใหญ่และที่ดินด้านหน้าอยู่ติดถนน 50 เมตร ราคาที่แท้จริงของทรัพย์พิพาท ประมาณ 86,000,000 บาท การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตขายให้แก่ผู้ซื้อ ทรัพย์ 61,500,000 บาท เป็นราคาที่ต่ำไปและเป็นการขายทอดตลาดที่ฝ่าฝืนต่อ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการบังคับคดี ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายไม่ได้รับ ชำระหนี้ตามที่แท้จริง ขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ ทรัพย์แล้วดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ พิจารณาแล้วเห็นว่าศาลจะเพิกถอนการ ขายทอดตลาดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย โดยการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่ สมควรที่จะต้องให้ได้ความชัด ในประเด็นดังกล่าวก่อน แม้ว่าในมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ไม่ได้บัญญัติให้ศาลต้องทำการไต่สวนก่อนแต่ก็อยู่ในดุลพินิจของศาลในอันที่ จะทำการไต่สวนตามที่เห็นสมควรก่อนมีคำสั่งได้ การที่ศาลชั้นต้นด่วนมีคำสั่งว่าตาม คำร้องเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการขายทอดตลาดได้ในราคาที่สูงกว่าราคา ประเมินโดยไม่ปรากฏว่าการขายทอดตลาดได้ดำเนินไปโดยไม่สุจริตหรือมิได้ปฏิบัติ ตามบทบัญญัติหรือข้อบังคับที่กำหนดไว้ว่าด้วยวิธีการขายทอดตลาดจึงไม่มีเหตุที่ ศาลจะเพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าว ให้ยกคำร้องนั้น เห็นว่า ตามคำสั่งของ ศาลชั้นต้นดังกล่าวได้วินิจฉัยโดยอาศัยอำนาจตามความในประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง มาประกอบการวินิจฉัย จึงเห็นว่าไม่ถูก

ต้อง เพราะกรณีของผู้ร้องที่มาคัดค้านนี้เป็นกรณีที่ผู้ร้องอ้างว่า ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 146 ซึ่งบัญญัติให้สิทธิแก่เจ้าหนี้หรือบุคคลล้มละลายให้ยื่นคำร้องคัดค้านได้ จึงไม่อาจนำความในบทบัญญัติประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสองมาใช้บังคับได้ กรณีตามคำร้องของผู้ร้องจะตีความโดยเคร่งครัดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 296 วรรคสองแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไม่ได้ เพราะตามคำร้องของผู้ร้องอ้างว่าได้รับความเสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และยังไม่มีข้อเท็จจริงให้ฟังได้อย่างกระจ่างชัดสมควรที่ศาลชั้นต้นจะได้ฟังคู่ความอื่น ๆ ก่อนออกคำสั่ง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นโดยให้ศาลชั้นต้นส่งสำเนาคำร้องของผู้ร้องให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และผู้ซื้อทรัพย์ได้ทราบเสียก่อนว่าจะคัดค้านประการใดหรือไม่นั้น ศาลฎีกาเห็นชอบด้วยเพราะหากกรณีคำร้องของผู้ร้องมีข้อเท็จจริงชัดและมีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาด ศาลชั้นต้นก็จะได้ใช้ดุลพินิจทำการไต่สวนตามที่เห็นควรแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ฎีกาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ทวิชัย เจริญบัณฑิต-สมาน เวทวินิจ-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น